CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: 2024/HĐDV/CNTT/001-V1

Hôm nay, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A – BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ:
Tên công ty: Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ABC
Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà TechHub, Số 99 Đường Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0123456789
Điện thoại: (024) 3556 7890 | Email: contract@côngtytnhhgiảiphápcôngnghệabc.vn
Đại diện ký kết: Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chức vụ: Tổng Giám đốc
(Sau đây gọi là "Bên A")

BÊN B – BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
Tên công ty: Tập đoàn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng
Địa chỉ trụ sở: Số 45 Đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 9876543210
Điện thoại: (028) 3821 4567 | Email: legal@phuhung.com.vn
Đại diện ký kết: Bà Lê Thị Thanh Hoa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
(Sau đây gọi là "Bên B")

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin với các điều khoản và điều kiện sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VÀ ĐỊNH NGHĨA

Điều 1: Định nghĩa và giải thích thuật ngữ

Trong hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

"Bên A" có nghĩa là Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ABC, pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

"Bên B" có nghĩa là Tập đoàn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng.

"Dịch vụ" là toàn bộ các hoạt động triển khai, vận hành và hỗ trợ hệ thống CNTT được quy định tại Phần II.

"Hệ thống" là phần mềm ERP tích hợp quản lý toàn bộ hoạt động doanh nghiệp Bên B.

"Ngày làm việc" là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm ngày lễ theo quy định pháp luật Việt Nam.

"Sự kiện bất khả kháng" là sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên, bao gồm thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hoặc các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Thông tin mật" là toàn bộ dữ liệu kinh doanh, kỹ thuật, tài chính của Bên B mà Bên A tiếp cận trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 2: Mục đích và phạm vi hợp đồng

2.1. Hợp đồng này điều chỉnh quan hệ hợp tác giữa Bên A và Bên B trong việc triển khai hệ thống ERP tích hợp cho toàn bộ hoạt động của Bên B tại Việt Nam.

2.2. Phạm vi địa lý: Hợp đồng áp dụng cho tất cả các chi nhánh, văn phòng và cơ sở sản xuất của Bên B tại Việt Nam, bao gồm:

a) Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh

b) Chi nhánh miền Bắc tại Hà Nội

c) Chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng

d) Nhà máy sản xuất tại Bình Dương và Đồng Nai

2.3. Hợp đồng không áp dụng cho các hoạt động của Bên B tại nước ngoài, trừ khi có thỏa thuận bổ sung bằng văn bản.

Điều 3: Thời hạn hợp đồng

3.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn 24 tháng.

3.2. Cơ cấu thời gian thực hiện:

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian	Kết quả bàn giao
Giai đoạn 1	Phân tích & thiết kế hệ thống	Tháng 1–3	Tài liệu thiết kế chi tiết
Giai đoạn 2	Phát triển & kiểm thử	Tháng 4–9	Hệ thống hoàn chỉnh
Giai đoạn 3	Triển khai & đào tạo	Tháng 10–12	Hệ thống go-live
Giai đoạn 4	Vận hành & bảo trì	Tháng 13–24	Báo cáo vận hành định kỳ

3.3. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản của hai bên ít nhất 60 ngày trước khi hết hạn.

Điều 4: Đại diện liên lạc và quản lý dự án

4.1. Mỗi bên chỉ định một Quản lý dự án (Project Manager) làm đầu mối liên lạc chính:

Bên	Họ tên	Chức vụ	Email	Điện thoại
Bên A	Trần Văn Dũng	PM Cấp cao	dungTV@benA.vn	0912 345 678
Bên B	Phạm Thị Lan	IT Director	lanPT@phuhung.vn	0987 654 321

4.2. Thay đổi đại diện liên lạc phải được thông báo bằng văn bản trước ít nhất 5 ngày làm việc.

4.3. Các quyết định kỹ thuật trong phạm vi ngân sách được duyệt không cần phê duyệt thêm của cấp trên.

Điều 5: Ngôn ngữ và tài liệu hợp đồng

5.1. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản dịch sang ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt có giá trị pháp lý cao hơn.

5.2. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây theo thứ tự ưu tiên pháp lý:

a) Hợp đồng này và các phụ lục đính kèm

b) Biên bản thỏa thuận bổ sung (nếu có)

c) Tài liệu kỹ thuật và đặc tả yêu cầu đã được hai bên phê duyệt

5.3. Hợp đồng được lập thành 04 bản gốc, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

Điều 6: Tính độc lập của các điều khoản

6.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu hoặc không thể thực thi theo pháp luật hiện hành, các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

6.2. Các bên sẽ thương lượng thiện chí để thay thế điều khoản vô hiệu bằng điều khoản hợp lệ có nội dung gần nhất với ý định ban đầu của các bên.

PHẦN II: PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Điều 1: Phạm vi và nội dung dịch vụ

Bên A cung cấp cho Bên B các dịch vụ sau:

a) Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc hệ thống ERP.

b) Phát triển và tùy chỉnh phần mềm ERP theo đặc tả yêu cầu được hai bên phê duyệt.

c) Tích hợp hệ thống ERP với các hệ thống hiện có của Bên B (kế toán, nhân sự, kho).

d) Triển khai, kiểm thử chấp nhận (UAT) và go-live hệ thống.

f) Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật theo cam kết SLA trong suốt thời hạn hợp đồng.

1.2. Các dịch vụ sau nằm ngoài phạm vi hợp đồng (Out of Scope):

- Phần cứng, hạ tầng server và thiết bị mạng.
- Bản quyền phần mềm của bên thứ ba (Oracle, SAP, Microsoft).
- Dịch vụ tại các chi nhánh nước ngoài của Bên B.

Điều 2: Yêu cầu kỹ thuật và môi trường vận hành

2.1. Môi trường kỹ thuật do Bên B chuẩn bị và chịu chi phí:

Thành phần	Cấu hình tối thiểu	Ghi chú
Application Server	16 CPU, 64GB RAM, 500GB SSD	2 server (HA)
Database Server	32 CPU, 128GB RAM, 2TB SSD	Primary + Standby
Backup Server	8 CPU, 32GB RAM, 10TB HDD	Offsite preferred
Network	Băng thông 1Gbps nội bộ, 100Mbps Internet	VPN cho remote access
OS	RHEL 8+ hoặc Ubuntu 22.04 LTS	Licensed

2.2. Bên A có quyền từ chối triển khai nếu môi trường kỹ thuật của Bên B không đáp ứng yêu cầu tối thiểu và không chịu trách nhiệm về hiệu năng trong trường hợp này.

Điều 3: Quy trình quản lý thay đổi

3.1. Mọi yêu cầu thay đổi phạm vi dịch vụ (Change Request - CR) phải tuân theo quy trình:

Bước 1: Bên B gửi yêu cầu thay đổi bằng mẫu CR được hai bên thống nhất.

Bước 2: Bên A đánh giá tác động và báo giá trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 3: Hai bên ký Biên bản thỏa thuận thay đổi trước khi thực hiện.

Bước 4: Cập nhật kế hoạch dự án và lịch thanh toán nếu cần thiết.

3.2. Thay đổi không được phê duyệt theo quy trình trên sẽ không được tính là nghĩa vụ của Bên A.

Điều 4: Giá trị hợp đồng và cơ cấu chi phí

4.1. Cơ cấu chi phí chi tiết:

Hạng mục dịch vụ	Mô tả	Giá trị (VNĐ)

Phân tích & Thiết kế	Bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc	800.000.000
Phát triển phần mềm	Lập trình, tích hợp API, kiểm thử đơn vị	1.200.000.000
Triển khai hệ thống	Cài đặt, cấu hình, migration dữ liệu	400.000.000
Đào tạo người dùng	Đào tạo tối đa 50 người, 3 ngày/lớp	200.000.000
Bảo trì năm 1	Hỗ trợ 8/5, SLA 4 giờ	300.000.000
Bảo trì năm 2+	Hỗ trợ 8/5, SLA 8 giờ	250.000.000

4.2. Tổng giá trị hợp đồng: 3.150.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%).

4.3. Phương thức thanh toán:

Đợt 1: 20% khi ký hợp đồng.

Đợt 2: 30% khi hoàn thành Giai đoạn 1 (có biên bản nghiệm thu).

Đợt 3: 30% khi hoàn thành Giai đoạn 2 (có biên bản nghiệm thu).

Đợt 4: 20% khi go-live và nghiệm thu tổng thể.

4.4. Phí bảo trì hàng năm thanh toán trước vào đầu mỗi năm hợp đồng.

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao

5.1. Quy trình nghiệm thu từng giai đoạn:

a) Bên A gửi thông báo hoàn thành và tài liệu nghiệm thu.

b) Bên B có 10 ngày làm việc để kiểm tra và phản hồi.

c) Nếu không có phản hồi sau 10 ngày, coi như nghiệm thu đạt.

d) Nếu có vấn đề, Bên A có 7 ngày làm việc để khắc phục.

5.2. Tiêu chí nghiệm thu tổng thể bao gồm: đáp ứng 100% yêu cầu chức năng bắt buộc, hiệu năng đạt theo benchmark đã thống nhất, và đào tạo hoàn thành theo kế hoạch.

Điều 6: Quyền sở hữu trí tuệ

6.1. Bên A giữ quyền sở hữu toàn bộ mã nguồn, thiết kế và tài liệu kỹ thuật được phát triển theo hợp đồng này.

6.2. Bên B được cấp giấy phép sử dụng không độc quyền, không thể chuyển nhượng trong suốt thời hạn hợp đồng và được gia hạn tự động nếu hợp đồng bảo trì còn hiệu lực.

6.3. Bên B không được phép sao chép, chỉnh sửa, dịch ngược hay phân phối phần mềm cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

Điều 7: Cam kết mức độ dịch vụ (SLA)

7.1. Bên A cam kết đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống theo các mức độ sau:

Loại sự cố	Mô tả	Thời gian phản hồi	Thời gian khắc phục
Cấp 1 – Nghiêm trọng	Hệ thống ngừng hoạt động hoàn toàn	30 phút	4 giờ

Cấp 2 – Cao	Chức năng quan trọng bị lỗi	2 giờ	8 giờ
Cấp 3 – Trung bình	Chức năng phụ bị lỗi, có workaround	4 giờ	24 giờ
Cấp 4 – Thấp	Lỗi nhỏ, không ảnh hưởng nghiệp vụ	8 giờ	5 ngày

7.2. Uptime cam kết: 99.5%/tháng (không tính thời gian bảo trì theo lịch).

7.3. Bên A cung cấp báo cáo SLA hàng tháng trước ngày 5 của tháng tiếp theo.

Điều 8: Bất khả kháng

8.1. Các bên được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trong thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng theo định nghĩa tại Phần I, Điều 1.

8.2. Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia trong vòng 48 giờ kể từ khi sự kiện xảy ra, kèm theo bằng chứng xác nhận.

8.3. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày, mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường.

PHẦN III: CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ VÀ CHUNG

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1.1. Nghĩa vụ của Bên A:

a) Thực hiện dịch vụ đúng phạm vi, tiến độ và chất lượng đã cam kết.

b) Bố trí đội ngũ nhân sự đủ năng lực, có kinh nghiệm phù hợp.

c) Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và mã nguồn.

d) Bảo mật toàn bộ thông tin mật của Bên B theo quy định tại Phần II.

e) Báo cáo tiến độ hàng tuần và tham dự họp điều phối dự án định kỳ.

1.2. Quyền của Bên A:

a) Nhận thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo lịch đã thỏa thuận.

b) Từ chối các yêu cầu ngoài phạm vi hợp đồng cho đến khi có thỏa thuận thay đổi.

c) Tạm dừng cung cấp dịch vụ nếu Bên B chậm thanh toán quá 30 ngày.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

2.1. Nghĩa vụ của Bên B:

a) Thanh toán đúng hạn và đủ số tiền theo lịch tại Phần II, Điều 4.

b) Cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu, tài nguyên cần thiết cho Bên A.

c) Bố trí nhân sự phối hợp và tham gia các cuộc họp dự án theo yêu cầu.

d) Không tiếp cận, can thiệp vào hệ thống của Bên A khi chưa được phép.

2.2. Quyền của Bên B:

a) Yêu cầu Bên A báo cáo tiến độ và chất lượng công việc bất kỳ lúc nào.

b) Từ chối nghiệm thu nếu sản phẩm không đáp ứng tiêu chí đã thỏa thuận.

c) Yêu cầu thay thế nhân sự của Bên A nếu có bằng chứng về năng lực yếu kém.

Điều 3: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

3.1. Phạt chậm tiến độ: Bên A chậm bàn giao mỗi ngày chịu phạt 0,1% trên giá trị hạng mục bị chậm.

3.2. Phạt vi phạm bảo mật: Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ bảo mật, phạt tối thiểu 500.000.000 VNĐ và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế.

3.3. Bảng phạt vi phạm:

Loại vi phạm	Mức phạt	Tối đa
Chậm tiến độ bàn giao	0,1%/ngày/hạng mục	10% giá trị HĐ
Chậm thanh toán (Bên B)	0,03%/ngày trên số tiền chậm	5% giá trị HĐ
Vi phạm bảo mật	500.000.000 VNĐ + bồi thường thực tế	Không giới hạn
Đơn phương chấm dứt HĐ	15% tổng giá trị HĐ	Không giới hạn

3.4. Mức phạt tối đa cho tất cả vi phạm (trừ vi phạm bảo mật và đơn phương chấm dứt) không vượt quá 10% tổng giá trị hợp đồng.

Điều 4: Bảo hiểm

4.1. Bên A cam kết duy trì các loại bảo hiểm sau trong suốt thời hạn hợp đồng:

a) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: tối thiểu 10 tỷ VNĐ/sự kiện.

b) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: tối thiểu 5 tỷ VNĐ/năm.

4.2. Bên A cung cấp bản sao chứng chỉ bảo hiểm cho Bên B trong vòng 5 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng và sau mỗi lần gia hạn.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

5.1. Các bên cam kết giải quyết tranh chấp theo trình tự sau:

Bước 1: Thương lượng trực tiếp giữa đại diện có thẩm quyền trong vòng 30 ngày.

Bước 2: Hòa giải thông qua Trung tâm Hòa giải Thương mại Việt Nam trong vòng 30 ngày tiếp theo.

Bước 3: Nếu hòa giải không thành, tranh chấp được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hà Nội.

5.2. Trong thời gian giải quyết tranh chấp, các bên tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ không liên quan đến tranh chấp.

Điều 6: Chuyển nhượng hợp đồng

6.1. Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng này cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

6.2. Ngoại lệ: Bên A được phép chuyển nhượng cho công ty con hoặc công ty liên kết với điều kiện công ty nhận chuyển nhượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tài chính tương đương.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

7.1. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp:

a) Hết thời hạn theo Phần I, Điều 3 và không có thỏa thuận gia hạn.

b) Hai bên thỏa thuận bằng văn bản.

c) Một bên vi phạm nghiêm trọng và không khắc phục trong vòng 20 ngày sau khi nhận thông báo.

d) Sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày.

7.2. Khi chấm dứt hợp đồng, Bên A phải bàn giao toàn bộ tài liệu, mã nguồn và dữ liệu của Bên B trong vòng 10 ngày làm việc.

Điều 8: Điều khoản cuối cùng

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế toàn bộ các thỏa thuận trước đây giữa hai bên về cùng đối tượng.

8.2. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng đều phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của cả hai bên.

8.3. Hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

PHỤ LỤC A

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT THỰC HIỆN DỰA ÁN

(Đính kèm và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng số 2024/HĐDV/CNTT/001)

Danh sách nhân sự chủ chốt được Bên A cam kết bố trí để thực hiện dự án:

Họ và tên	Vị trí trong dự án	Kinh nghiệm	Chứng chỉ
Nguyễn Minh Tuấn	Project Manager	15 năm	PMP, PRINCE2
Trần Văn Dũng	Solution Architect	12 năm	AWS SA, TOGAF
Lê Thị Hương	Lead Developer	8 năm	Oracle Certified
Phạm Quốc Huy	Business Analyst	7 năm	CBAP
Đỗ Thị Mai	QA Lead	6 năm	ISTQB Advanced
Vũ Hoàng Nam	DevOps Engineer	5 năm	CKA, AWS DevOps

Lưu ý: Bên A không được thay thế nhân sự chủ chốt mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên B. Nhân sự thay thế phải có năng lực tương đương hoặc cao hơn.

PHỤ LỤC B

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CHI TIẾT

(Đính kèm và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng số 2024/HĐDV/CNTT/001)

B.1. Tiêu chí nghiệm thu chức năng:

Module	Chức năng	Tiêu chí đạt	Trọng số
Kế toán	Ghi nhận chứng từ	100% ca kiểm thử đạt	20%
Kế toán	Báo cáo tài chính	Khớp số liệu 100%	15%
Nhân sự	Quản lý hồ sơ NV	100% ca kiểm thử đạt	15%
Nhân sự	Tính lương tự động	Sai lệch < 0.01%	20%
Kho vận	Nhập/xuất kho	100% ca kiểm thử đạt	15%
Kho vận	Báo cáo tồn kho	Thời gian < 30 giây	15%

B.2. Tiêu chí nghiệm thu phi chức năng:

Chỉ số	Yêu cầu	Phương pháp đo
Thời gian phản hồi	< 3 giây cho 95% request	JMeter load test 500 users
Throughput	> 1000 transaction/phút	JMeter stress test
Uptime	> 99.5%/tháng	Monitoring 24/7
Recovery Time	< 4 giờ (RTO)	DR drill test
Recovery Point	< 1 giờ dữ liệu mất (RPO)	Backup restore test

Hợp đồng này được lập và ký kết tại Hà Nội vào ngày tháng năm 2024.

ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)	(Ký tên, đóng dấu)